

0026859-44.2017.8.26.0071
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: MARCIO AUGUSTO ZWICKER DI FLORA
Comarca: Bauru
Foro: Foro de Bauru
Vara: 4ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 15/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Daivison Ficher de Oliveira e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO AUGUSTO ZWICKER DI FLORA

VISTOS.

DAIVISON FICHER DE OLIVEIRA, com qualificação completa a fls. 13 e REBERT WILLIAN LIMA MATOS, com qualificação completa também a fls. 13, foram denunciados como incurso no art. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Bauru
Foro de Bauru
4ª Vara Criminal
Rua Afonso Pena n. 5-40, Bauru - SP - cep 17060-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0026859-44.2017.8.26.0071 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0026859-44.2017.8.26.0071
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Daivison Ficher de Oliveira e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO AUGUSTO ZWICKER DI FLORA

VISTOS.

DAIVISON FICHER DE OLIVEIRA, com qualificação completa a fls. 13 e REBERT WILLIAN LIMA MATOS, com qualificação completa também a fls. 13, foram denunciados como incurso no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, ambos do Código Penal porque, no dia 09 de setembro de 2015, por volta das 12h25min, no interior do estabelecimento comercial denominado "Ponto da Cerveja", situado na Rua Francisco Alves, 10-9, Jardim Marise, em Bauru, devidamente ajustados, inclusive com terceira pessoa não identificada, teriam subtraído para eles, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, a importância de cinco mil, setecentos e sessenta reais, entre cédulas e moedas, além de um aparelho celular Motorola, modelo Moto G, pertencentes à vítima Fernando Albano Comin.

A denúncia, que veio instruída por inquérito policial, foi recebida.

Os réus foram citados, e apresentaram defesa prévia através de defensora constituída.

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e quatro testemunhas comuns, e em seguida os réus foram interrogados.

Na oportunidade do art. 402 do Código de Processo Penal, nada foi requerido pelas partes.

Em seus memoriais, o Ministério Público, requereu a absolvição dos réus por falta de provas da autoria, no que foi secundado pela defesa.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO.

A pretensão punitiva é improcedente.

A materialidade da infração penal é certa e está comprovada pelo boletim de ocorrências, auto de exibição e apreensão e laudo pericial, que demonstram ter havido conduta direcionada ao patrimônio da vítima.

A prova da autoria, todavia, é frágil, não autorizando o desfecho condenatório.

Não se ignora que o policial civil Décio Hojas Lofrano, quando ouvido em juízo, apontou os réus como os autores do roubo denunciado. Entretanto, não se recordou de detalhes da ocorrência, quer das circunstâncias do evento e nem mesmo de detalhes da investigação que culminaram com a conclusão da autoria dos crimes pelos réus.

Já a vítima Fernando Albano Comin, ao ser ouvida em juízo, muito embora tenha reconhecido os acusados na fase extrajudicial, não confirmou tal reconhecimento sob o contraditório. Declarou que não se lembrava dos fatos, não tendo conseguido visualizar os agentes do crime, de modo que não poderia reconhecê-los em audiência. Conclui-se, então, que a prova é frágil, não permitindo conclusão segura quanto à autoria dos crimes denunciados.

Vale lembrar, a propósito, que ao juiz é vedado formar convicção de culpa exclusivamente com base em elementos informativos colhidos sem o contraditório (Código de Processo Penal, art. 155, caput).

Diante disso, o que se pode concluir é que as suspeitas que pesaram contra os réus não se erigiram em prova segura de autoria, e a dúvida deve favorecê-los, em atenção ao princípio in dubio pro reo.

Nessas condições, a absolvição é medida que se impõe.

DECIDO.

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva, para absolver os réus DAIVISON FICHER DE OLIVEIRA, RG n. 55.053.098, com qualificação completa a fls. 13 e REBERT WILLIAN LIMA MATOS, RG n. 31.396.271-6, também com qualificação completa a

fls. 13, da imputação contida na denúncia, o que faço com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
P.R.I.C.

Bauru, 15 de dezembro de 2022.

MÁRCIO AUGUSTO ZWICKER DI FLORA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA